



11º JUZGADO CIVIL-COMERCIAL

EXPEDIENTE : 22691-2023-0-1817-JR-CO-11
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : CIEZA ROJAS, JUAN CARLOS
ESPECIALISTA : MORENO CASTRO OLGA LIDIA
PERITO : CASTRO QUISPE, PILAR EDUVINA
MADRID CHUMACERO, BERTHA
TERCERO : BANCO DE CREDITO ACREEDOR NO EJECUTANTE ,
TERCEROS OCUPANTES ,
DEMANDADO : INVERSIONES MARSUL E.I.R.L ,
SULCA AQUINO, MARIELA
DEMANDANTE : SCOTIABANK PERU SAA ,

Resolución Nro. 17

Lima, 23 de abril de 2026.

Dado cuenta a los ingresos de fecha 22.01.26 y 31.03.26, presentado por la parte demandante, y estando a lo expuesto: Al principal, primer y segundo otrosí: Estando a lo solicitado por el recurrente, y advirtiéndose que mediante resolución número dieciséis de fecha 16 de diciembre de 2025, se puso en conocimiento de las partes del proceso el informe pericial de parte evacuado por los peritos nombrados en autos, sin que éste haya sido observado por las partes, encontrándose debidamente notificadas, conforme se desprende de los cargos de notificación obrantes en autos, Se advierte además que los peritos han explicado el procedimiento utilizado en atención al Reglamento Nacional de Tasaciones, descrito el bien materia de tasación, y considerado además su zonificación, además de citar el entorno inmobiliario, así como citado los antecedentes registrales, aplicando el método de tasación directa y la inspección ocular con las fotografías que se adjuntan. por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 730° del Código Procesal Civil: **SE APRUEBA LA TASACIÓN efectuada por los peritos nombrados en autos**, sobre el inmueble ubicado en **MANZANA A, LOTE 1, AV. MARAÑON, URB. ASOCIACION DE VIVIENDA PEREGRINOS DEL SEÑOR, DISTRITO DE LOS OLIVOS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, inscrito en la Partida N° 11290637 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima**”; concluyendo el mismo que la tasación del inmueble antes descrito asciende a la suma de **US\$ 535,713.79 dólares americanos o su equivalente en S/ 1'856,713.79 soles**; montos que servirán para calcular la base de la postura para la convocatoria a remate del mismo.

Al primer otrosí: Estando a lo solicitado, y conforme a lo dispuesto en el artículo segundo de la disposición final de las disposiciones complementarias del Código Procesal Civil¹ y, al haberse dictado el auto final mediante resolución número tres de fecha 25 de marzo de 2024, y consentida mediante resolución número cuatro de fecha

¹ DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

DISPOSICIONES FINALES

(...)

SEGUNDA. - Las normas procesales son de aplicación inmediata, incluso al proceso en trámite. Sin embargo, continuarán rigiéndose por la norma anterior: las reglas de competencia, los medios impugnatorios interpuestos, los actos procesales con principio de ejecución y los plazos que hubieran empezado.

24 de julio de 2024, con la tasa por concepto de solicitud de remate judicial, la copia literal y certificado de gravamen que se adjuntan y siendo que en esta circunscripción jurisdiccional se ha implementado el remate electrónico judicial por REM@JU; y Atendiendo:

PRIMERO: A la solicitud de convocatoria a remate, conforme a lo actuado en el proceso, se observa la aprobación del dictamen pericial; y bajo los lineamientos de la Ley N° 30229, corresponde disponer el remate electrónico judicial.

SEGUNDO: Conforme a lo establecido en la Ley N° 30229 y su Reglamento D.S. N°003-2015-JUS y directiva vigente, corresponde precisar que la ejecución del remate electrónico judicial se efectúa a través del aplicativo REM@JU del Portal Web del Poder Judicial, bajo los siguientes lineamientos:

- 2.1. De ser firme la resolución que ordena el remate, el secretario judicial de la causa publicará en el Portal Web del Poder Judicial el aviso de convocatoria con la información relacionada con el proceso de remate electrónico judicial y demás actos pertinentes, artículos 14.2² y 15.1³ del referido reglamento.
- 2.2. El sistema REM@JU generará automáticamente el cronograma de ejecución del remate electrónico en primera, segunda y tercera convocatoria, según el caso, comprendiendo las fases de publicidad, inscripción, desarrollo y adjudicación.
- 2.3. El postor ganador deberá registrar el pago del saldo del precio en el término máximo de tres días hábiles de concluido el acto del remate, bajo apercibimiento de declararse la nulidad del remate, con pérdida del monto por oblaje, como concepto de multa, e inhabilitación para participar como usuario postor en el Remate Electrónico Judicial (REM@JU) por el plazo de un año, con la correspondiente anotación en el registro de remates electrónicos judiciales y publicidad a nivel nacional por el período de inhabilitación, conforme a lo establecido en los artículos 17 e inciso b) del artículo 18⁴ de la citada Ley, respectivamente.

Por tales fundamentos y normas glosadas **SE DISPONE:**

I. EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO SEGUNDO DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE LAS DISPOSICIONES

² Artículo 14.- Oposición

14.2 El plazo para interponer la oposición al remate mediante el REM@JU, prevista en el último párrafo del artículo 12 de la Ley, es de tres (3) días hábiles siguientes de haber quedado firme la resolución judicial que ordena el remate.

³ Artículo 15.- Publicidad de la convocatoria

15.1 La resolución que dispone el remate se ingresa al REM@JU en un plazo no mayor de dos (2) días hábiles de haber quedado firme, luego del cual se procede a publicitar la convocatoria dentro de las 24 horas.

⁴ Artículo 18. Nulidad del remate

18.1 Se sanciona con nulidad el remate electrónico judicial en los siguientes casos: (...)

b) La falta de pago por el usuario postor ganador incumpliendo lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 16, se sanciona con la nulidad de oficio declarada por el juez competente.

COMPLEMENTARIAS DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, no resulta de aplicación la ley N° 32297.

II. **PROCEDER AL REMATE JUDICIAL ELECTRONICO REM@JU** según la convocatoria que corresponda (**PRIMERA, SEGUNDA O TERCERA CONVOCATORIA**) del siguiente inmueble:

A) Descripción. –Manzana A, Lote 1, Av. Marañón, Urb. Asociacion De Vivienda Peregrinos Del Señor, Distrito De Los Olivos, Provincia Y Departamento De Lima, Inscrito En La Partida N° 11290637 Del Registro De Propiedad Inmueble De Lima.

B) Cargas y Gravámenes. -

Asiento D00005. Hipoteca: Se constituye hipoteca a favor del SCOTIABANK PERU S.A.A., inscrito en la Partida N° 11008578 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, hasta por la suma de S/ 1'680,534.00 soles, con el objeto de garantizar las obligaciones que se detallan en el presente título que se archiva. Así consta en la escritura pública de fecha 02/09/2021, otorgada ante Notario del Callao, Dr. Manuel Gálvez Succar.

Asiento D00006. Embargo: Mediante resolución N° Dos de fecha 21/08/2023, expedida por el Juez del 17° Juzgado Civil Subespecialidad Comercial, ha resuelto trabar embargo en forma de inscripción sobre el presente inmueble y otros predios de propiedad de MARIELA SULCA AQUINO, hasta por la suma de S/ 100,000.00 soles, en los seguidos por el BANCO DE CREDITO DEL PERU contra la citada propietaria, sobre medida cautelar. (Exp. 16401-2023-22-1817-JR-CO-17). El título fue presentado el 07/11/2023.

Asiento D00007. Embargo: Mediante resolución N° 01 de fecha 31/01/2025, corregida por resolución N° 02 de fecha 30/04/2025, ambas expedidas por el 11° Juzgado Civil Comercial de Lima, que resuelve dictar medida cautelar fuera del proceso sobre el inmueble inscrito en esta partida, de propiedad de la ejecutada MARIELA SULCA AQUINO; en los seguidos por CORPORACION PRIMAX S.A., sobre obligación de dar suma de dinero, bajo el expediente N° 12904-2023-66-1817-JR-CO-11.

C) Tasación Comercial. - Ascende a la suma de S/ 1'856,713.79 soles; debiéndose tener como:

- **BASE DE LA POSTURA para la primera convocatoria:** las dos terceras partes de su tasación, la misma que asciende a la suma de S/ 1'237,809.19 soles.

- **BASE DE LA POSTURA para la segunda convocatoria:** Con reducción del 15% de las dos terceras partes de su tasación, la misma que asciende a la suma de S/ 1'052,137.81 soles.
- **BASE DE LA POSTURA para la tercera convocatoria:** con reducción de un 15% adicional al precio base de la segunda convocatoria, la misma que asciende a la suma S/ 894,317.14.

El postor en cada convocatoria deberá cumplir lo siguiente: **a)** Registrar el oblate del 10% de la tasación mencionada en depósito electrónico judicial en la moneda de tasación conforme al artículo 17° del referido reglamento; y, **b)** Registrar el arancel judicial correspondiente.

D) Publicación. - Procédase a la **PUBLICACION EN EL PORTAL WEB DEL PODER JUDICIAL** del aviso de convocatoria respectivo, publicación que tendrá validez para todas las convocatorias que se realicen. **FÍJESE** los carteles en el local del juzgado y en el inmueble a rematarse por el Especialista Legal correspondiente o por intermedio del Encargado de **REMAJU** en la Corte Superior donde se encuentre ubicado el inmueble, según el caso. En el caso que el acta de pegado de cartel deba realizarse dentro de la competencia de la Corte Superior de Justicia de Lima y dado el tiempo que debe mediar entre una vez publicada la convocatoria y la fecha de término de la inscripción, **conforme se regula en el último párrafo del artículo 147° del Código Procesal Civil resulta necesario que el ejecutante brinde el apoyo logístico necesario coordinadamente con al Especialista legal de actos externos para la efectivización del pegado de cartel.**

Asimismo, siendo que mediante asiento D00006 se advierte embargo, Exp. 16401-2023-22-1817-JR-CO-17, expedida por el 17° Juzgado Subespecialidad Comercial de Lima.

De otro lado, se advierte que en el Asiento D00007 embargo expediente 12904-2023-66-1817-JR-CO-11, Sec: Anderson Meca Carrasco, expedida por el 11° Juzgado Subespecialidad Comercial de Lima, siendo así, **REMITASE** copia certificada de la presente resolución a fin de tomar conocimiento.

Al tercer otrosí: A lo solicitado: **NOTIFÍQUESE a la CORPORACION PRIMAX S.A. con la presente resolución a la siguiente dirección: Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas Nro. 134 Urb. Club El Golf Los Incas (Edificio Panorama Torre 1, piso 18), Distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima.**

Al cuarto y quinto otrosí: Téngase presente.
Notifíquese a todas las partes. -